



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

30 באוקטובר 2023

1668

ט"ו בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור), התשפ"ד-2023 72

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור), התשפ"ד-2023

- תיקון סעיף 2 1. בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016¹ (להלן – החוק), בסעיף 2, בהגדרה "נשק", במקום "כהגדרתו בסעיף 144(ג)" יבוא "כהגדרתו בסעיף 144(ג) ו-(ג1)"².
2. בפרק ב' לחוק, בכותרת סימן א', אחרי "ארגון טרור" יבוא "ועל אדם זר כפעיל טרור".

ד ב ר י ה ס ב ר

על אדם זר כפעיל טרור מאפשרת נקיטת אמצעים לתפיסה ולחילוט רכושו בהתאם להוראות פרק ח'. הכרזה על ארגון טרור שבו חבר פעיל זר אינה מונעת בפני עצמה מאותו פעיל להמשיך ולבצע פעולות ברכוש המוחזק בישראל באין מפריע באופן עצמאי או להקים מחדש גוף חלופי, בשם אחר, במקום הארגון שהוכרז. מאחר שהכרזה על חבר בני אדם כארגון טרור לא מספקת כדי לגרום לגופי ממשל ולגופים פיננסיים בחוץ לארץ לפעול נגד פעילי ארגונים שהוכרו, יש צורך בהכרזה על הפעילים עצמם, כדי להגביל את תנועתם ואת פעילותם הפיננסית אשר מיועדת, כולה או חלקה, למימון טרור או לפעילות הטרור שהם עוסקים בה. נוסף על כך בשל הערות שהתקבלו, מוצעת הרחבה להגדרה פעיל טרור, כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 2 לחוק, הוא סעיף ההגדרות, מגדיר "נשק" בדרך של הפניה להגדרת המונח בסעיף 144(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). הגדרה זו, בחוק המאבק בטרור, רלוונטית הן להגדרה "מעשה טרור" שבסעיף 2 לחוק, והן לצורך חלק מן העבירות הקבועות בפרק ג' לחוק. סעיף 144(ג) לחוק העונשין מגדיר "נשק" על פי מהותו ותפקידו. בשוגג לא כוללת ההגדרה בחוק המאבק בטרור הפניה גם לסעיף 144(ג1) לחוק העונשין, שם נקבע כי לענין אותו סעיף "אחת היא אם בעת שנעברה העבירה היה הנשק תקין לשימוש או לא". מוצע לתקן את ההגדרה כך שתפנה גם לסעיף הקטן האמור, וזאת משום שמבחינה מהותית אין הבדל בין נשק תקין לנשק שאינו תקין, הן לענין הסיכון הטמון בשימוש בו (למשל בשל חומרי הנפץ שעלולים להתלקח גם בנשק שתפקידו פגום), והן לענין חומרת המעשה והיסוד הנפשי של מבצע העבירה. יוער כי הצעה לתיקון המונח "נשק" נכללה בהצעת חוק המאבק בטרור (תיקון), התשע"ז-2016 (ראו: הצ"ח הממשלה התשע"ז, עמ' 681, שהליכי חקיקתה לא הושלמו).

סעיף 2 מוצע לתקן את כותרת סימן א' בפרק ב' לחוק, בהתאם לשינויים המוצעים במסלול ההכרזה המוסדר בסימן זה, כפי שיפורט להלן, ואשר לפיהם³ במסגרת הכרזת "פנים" יוסמך שר הביטחון להכריז גם על אדם זר כפעיל טרור ולא רק על ארגון טרור כפי שקבוע כיום בחוק.

כללי ביום י"ז בסיוון התשע"ו (23 ביוני 2016) פורסם ברשומות חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – החוק או חוק המאבק בטרור). החוק נתן לרשויות המדינה כלים בתחום המשפט הפלילי, האזרחי והמינהלי, לשם התמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת ישראל, ולמעשה החליף חלק ניכר מן החקיקה הישנה בתחום זה. זאת, תוך ערכונם וחיידושם של הכלים העומדים לרשות מערכת אכיפת החוק במאמצים המתמשכים למאבק בטרור, ותוך יצירת איזונים קפדניים בין הצורך באכיפה אפקטיבית לבין החובה להגן על זכויות הפרט ולהבטיח קיומם של הליכים הוגנים, גם במסגרת המאבק בטרור.

פרק ב' לחוק עוסק במנגנון ההכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור. הכרזה כאמור מהווה תנאי מקדמי להפעלת כלים שמקנה החוק, למשל הוראות לתפיסה ולחילוט של רכוש הקשור לטרור, וכן רלוונטית לחלק מהעבירות, דוגמת חוקת המודעות שבעבירת פעולה ברכוש טרור, הקבועה בסעיף 32 לחוק. הפרק כולל שני מסלולים שונים להכרזה: הראשון (בסימן א'), הכרזה של שר הביטחון על ארגון טרור, אם שוכנע כי מתקיימים בחבר בני אדם התנאים הקבועים בהגדרת "ארגון טרור" לפי החוק, וכן שיש לחבר בני האדם האמור זיקה לישראל; (בסימן ב'), הכרזה של שר הביטחון על ארגון זר כארגון טרור או על אדם זר כפעיל טרור, בשל הכרזה מחוץ לישראל – הכרזה של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או של גורם מוסמך מחוץ לישראל, מכוח סמכותו לפי הדין החל עליו, ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

בהתאם לחוק, לא ניתן להכריז בישראל על אדם זר שהוא פעיל טרור, אלא אם כן אותו אדם הוכרז קודם לכן כפעיל טרור על ידי גורם מוסמך מחוץ לישראל. מצב משפטי זה, שלפיו לשר הביטחון אין סמכות עצמאית וישירה להכריז בישראל על אדם זר שהוא פעיל טרור, אלא אם כן גורם מוסמך מחוץ לישראל הכריז עליו קודם לכן, מהווה מגבלה של ממש בהתמודדות עם המאבק בטרור בכלל ובמימון הטרור בפרט, ופוגע בתכלית ובאפקטיביות של החוק בכל הנוגע להכרזות על ארגוני טרור ועל פעילי טרור.

בהקשר זה יובהר כי קיימת חשיבות מבחינת אכיפה כלכלית להכרזה גם על יחידים הפעילים בארגון. הכרזה

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898; התשפ"ג, עמ' 666.

"זר" – כמפורט להלן, לפי העניין;

(1) לגבי יחיד – מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, ואם הוא רשום במרשם האוכלוסין של האזור כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967², כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק – הוא יושב דרך קבע מחוץ לאזור;

(2) לגבי חבר בני אדם – מי שמרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתקיימים בו גם שניים אלה: הוא אינו רשום בישראל והשליטה בו אינה בידי תושב ישראל; לעניין הגדרה זו, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968³;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בסעיף 2 וכן מעשה טרור, מחוץ לישראל, שדיני העונשין של מדינת ישראל אינם חלים לגביו, ובלבד שהמעשה מהווה עבירה הן לפי דיני מדינת ישראל והן לפי דיני המקום שבו נעשה המעשה, או דיניה של המדינה שכלפיה, כלפי תושביה או כלפי אזרחיה כוון המעשה;

"פעיל טרור" – אחד מאלה:

(1) אדם הנוטל חלק בביצוע מעשה טרור או המסייע או המסדל לביצוע מעשה טרור;

ד ב ר י ה ס ב ר

המתאימים, באמצעות הסנקציות הפליליות שרשאי בית המשפט להטיל לאחר הרשעה בדין, והכול אלא אם כן הם יושבים דרך קבע מחוץ לאזור.

אשר להגדרה "פעיל טרור" – מוצע להוסיף להגדרה הקיימת חלופה נוספת, ולפיה יוגדר כפעיל טרור גם אדם הנוטל חלק באופן שיטתי ומתמשך במימון פעילות של ארגון טרור מוכרז או בהעמדת אמצעים לארגון טרור מוכרז, אף אם אינו נוטל חלק בביצוע מעשה טרור מסוים ציפי או נוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז, וגם אם אינו חבר בארגון כאמור.

בהקשר זה יצוין כי חבר בארגון טרור מוגדר בסעיף 2 לחוק כאדם הנמנה עם ארגון טרור, ובכלל זה (1) מי שנוטל חלק פעיל בפעילות של ארגון טרור או פועל כנציג או כשלוח מטעם ארגון טרור; (2) מי שהביע את הסכמתו להצטרף לארגון טרור, לפני מי שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא נמנה עם ארגון טרור או נציג או שלוח מטעמו; המבחן הראשון, שעניינו נטילת חלק פעיל בפעילות של ארגון טרור, דומה לחלקה האחרון של הגדרת "אדם שהוא פעיל טרור".

סעיף 3 התיקונים המוצעים בסימן א' לפרק ב' לחוק, שעניינם הכרזת "פנים" של שר הביטחון על אדם זר כפעיל טרור, עושים שימוש במונחים המוגדרים כיום בסעיף 10 לחוק ההגדרות המצויות בסימן ב' לאותו הפרק, אשר מסדיר את הליך ההכרזה על פעיל טרור ועל ארגון טרור זר בהתבסס על הכרזות המתבצעות בחוץ לארץ. לכן, מוצע להעביר את ההגדרות האמורות לסעיף 2א ולהפנות אליהן מסעיף 10 בסימן ב'. יצוין כי ההגדרות "מעשה טרור" ו"תושב ישראל" הועברו ככתבן וכלשונן לסעיף 2א המוצע (הנוסח המלא מובא להלן בדברי ההסבר לסעיף 10). ואילו בהגדרה "זר" בחלופה שעוסקת ביחיד ובהגדרה "פעיל טרור" מוצעים התיקונים האלה:

לגבי יחיד שנכלל בהגדרה "זר" – נקבע בחוק כי מדובר במי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל. מוצע להחריג מההסדר במפורש גם פלסטינים החיים באזור יהודה ושומרון, הנתון תחת משטר של תפיסה לוחמתית, שלגביהם קיימת האפשרות להעמידם לדין פלילי בגין פעילותם, ולנקוט נגדם צעדים עונשיים, לרבות חילוט רכוש במקרים

² ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741.

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשפ"ג, עמ' 341.

(2) אדם הנוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז;

(3) אדם הנוטל חלק באופן שיטתי ומתמשך במימון פעילות של ארגון טרור מוכרז או בהעמדת אמצעים לארגון טרור מוכרז, גם אם אינו חבר בו.

"תושב ישראל" – לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967⁴, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950⁵, ושאליו מקום מגוריו היה בישראל הוא היה בגדר תושב ישראל".

תיקון סעיף 3 4. בסעיף 3 לחוק –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "ארגון טרור" יבוא "ועל אדם זר כפעיל טרור";

ד ב ר י ה ס ב ר

או מועצת הביטחון של האו"ם הכריזו עליו קודם לכן, לפי סעיפים 11(א)(2) ו-1(3) לחוק.

בהקשר זה יודגש כי מנגנון ההכרזות אינו מהווה אינדיקציה לכך שאדם זר שלא הוכרז אינו פעיל טרור ברור כי הסמכות להכריז על יחידים אינה מקימה חובה על שר הביטחון להכריז על כל פעילי הטרור העונים על ההגדרה בחוק, כפי שהסמכות הקבועה כיום בסעיף 11(א)(2) לאמץ הכרזה של מדינה אחרת אינה מקימה חובה לאמץ את כל ההכרזות הזרות על פעילי טרור שיש להם זיקה לישראל.

מכאן נובע כי העדר הכרזה על אדם כפעיל טרור אינה מהווה אישור לכך שהוא אינו פעיל טרור ואינה מתירה, בפני עצמה, קיום קשר איתו בהנחה שהוא אינו פעיל טרור. כך למשל, העובדה שאדם לא הוכרז כפעיל טרור אינה מסירה חשד סובייקטיבי כי הוא עונה על הגדרת "סוכן חוץ" כאמור בסעיף 114 לחוק העונשין, האוסר על מגע עם סוכן חוץ. נזכיר כי העבירה מפלילה כל "מי שקיים ביועין מגע עם סוכן חוץ..." ו"סוכן חוץ" מוגדר: "...לרבות מי שיש יסוד סביר לחשוד בו כי עסק, או נשלח לעסוק, מטעם מדינת חוץ או ארגון מחבלים או למענם, באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים העשויים לפגוע בביטחון מדינת ישראל וכן מי שיש יסוד סביר לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים או קשור בו או פועל בשליחותו".

לפסקה (1)

מוצע לתקן את כותרת השוליים של סעיף 3 לחוק כך שתשקף את התיקון שנערך בסעיף ולפיו הסעיף עוסק לא רק בהכרזת שר הביטחון על ארגון טרור אלא גם על אדם זר כפעיל טרור.

כפי שהובהר בדברי ההסבר להצעת חוק המאבק בטרור התשע"ה-2015, מטבע הדברים לא ניתן ללמוד על חברות בארגון טרור על פי הליכים או מסמכים פורמליים. המבחן להוכחת חברותו של אדם בארגון טרור, מתבסס על ראיות נסיבתיות שיש בהן ללמד כי הוא מזוהה עם ארגון הטרור ורואה עצמו חבר בו, גם כאשר ההשתייכות לארגון טרור מתבטאת בקשר שאינו רציף ויום-יומי עם פעילות הארגון, אלא בזמינות של חבר הארגון, אשר נכון לסייע לפעילות הארגון כאשר יידרש לכך. לענייננו, הוספת החלופה השלישית להגדרת "פעיל טרור" נדרשת כדי שיהיה ניתן להכריז גם על מי שבאופן קבוע ושיטתי מעביר כספים לארגון טרור מוכרז ומממן את פעילותו, ולנקוט הליכים מינהליים כנגדו, ומאחר שהחלופות הקיימות בהגדרה כיום אינן נותנות מענה מלא לאופן שבו פועלים ארגוני הטרור ברצועת עזה במסגרת תהליכי ההתעצמות שלהם. כך למשל חלפני כספים, אנשי עסקים וסוחרים במדינות שונות בעולם משתמשים בחברות ובעסקים שלהם כצירי העברת כספים לארגוני הטרור, באמצעות שיטות של קיזוז כספים ומימון טרור באמצעות סחורות (Trade based terrorism – TBTF financing).

סעיף 4 כיום, לפי סעיף 3 לחוק, שר הביטחון רשאי להכריז רק על חבר בני אדם כארגון טרור, אם שוכנע כי מתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2) להגדרת "ארגון טרור" בסעיף 2, וכי יש לו זיקה לישראל. התיקון המוצע נועד להעניק לשר הביטחון סמכות עצמאית וישירה להכריז בישראל גם על אדם זר כפעיל טרור, ולא להסתפק באפשרות היחידה הקבועה כיום של אימוץ הכרזה על אדם זר שהוא פעיל טרור אם גורם מוסמך מחוץ לישראל

⁴ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741.

⁵ ס"ח התש"י, עמ' 159; התש"ל, עמ' 34.

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) שר הביטחון רשאי להכריז, בצו, לפי הוראות סימן זה, כי אדם זר הוא פעיל טרור, לאחר ששוכנע כי מתקיים בו האמור בהגדרה "פעיל טרור" שבסעיף 2א, וכי יש לו זיקה לישראל";

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "ארגון טרור" יבוא "או על אדם זר כפעיל טרור".

תיקון סעיף 4 5. בסעיף 4 לחוק –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "כי מתקיים לגבי חבר בני אדם האמור בפסקה (1) או (2) להגדרה "ארגון טרור" יבוא "או כי מתקיים לגבי אדם זר האמור בהגדרה "פעיל טרור", וכי יש להם זיקה לישראל כאמור בסעיפים (א) 3 ו-1א), לפי העניין" ובסופו יבוא "וכי אותו אדם זר הוא פעיל טרור, לפי העניין";

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "להגדרה "ארגון טרור" יבוא "או שלא מתקיים באותו אדם זר האמור בהגדרה "פעיל טרור";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

כדוגמה להשתתפות במעשה טרור ניתן למנות, בין השאר, השתתפות בהכנה, תכנון, סיוע, תמיכה, מימון או קידום של מעשי טרור; אספקה, מכירה או העברת אמצעי לחימה וחומרים קשורים; גיוס פעילים ועוד, בדומה לתנאים להכרזות בחוץ לארץ (ראו והשוו למשל לתנאי הכרזה (listing criteria) שבהתקיימם מועצת הביטחון של האו"ם מכריזה על יחיד, ישות או ארגון כקשור לארגוני דאע"ש או אל-קאעדה, בהחלטה 2368 משנת 2017 S/RES/2368(2017)).

לעניין תנאי הזיקה לישראל יובהר כי אדם זר הפועל נגד ישראל או ישראלים, או קשור לארגון טרור שהוכרז בישראל, הוא בעל זיקה ברורה לישראל, וככלל, על רקע זה תתבקש ההכרזה עליו כפעיל טרור. בלי למצות את רשימת השיקולים ששר הביטחון ישקול לעניין זה, ניתן למנות כדוגמה לפעיל טרור בעל זיקה לישראל מי שפעל נגד ישראל או נגד גורמים ישראלים ויהודיים בחוץ לארץ, מחזיק בנכסים בישראל, נמלט מישראל על רקע חשד ביצוע מעשה טרור ועוד.

לפסקה (3)

מוצע לתקן את הסעיף בהלימה להוספת סעיף קטן (א1), ולשלב אותו בהליך ההכרזה, כך שהן הכרזה על ארגון טרור והן הכרזה על פעיל טרור זר יהיו על בסיס בקשה מנומקת בכתב מאת ראש רשות ביטחון, כמפורט בסעיף ובשאר תנאיו. בהקשר זה יוער כי בסעיף קטן (ג) שלפיו נדרש מתן התראה לארגוני מעטפת, לא מוצע לערוך שינוי ולהוסיף להליך ההכרזה על פעיל טרור מתן התראה כאמור, משום שמדובר באדם זר שאינו נמצא בישראל.

סעיפים לפי החוק, הכרזות שר הביטחון על ארגון טרור נעשית בתהליך דו-שלבי. בשלב ראשון, לאחר ששר הביטחון בחן את התשתית הראייתית לבקשה, הוא רשאי להכריז לפי סעיף 4 "הכרזה זמנית" על ארגון הטרור, ורק לאחריו, ולאחר שניתנה לארגון הזדמנות לשימוע מכוח סעיף 5, ניתן להכריז על הארגון באופן סופי

סעיף 3א) לחוק קובע את התנאים והרף הנדרש להכרזה על חבר בני אדם כארגון טרור. באופן דומה, מוצע להוסיף את סעיף קטן (א1) שיקבע את התנאים והרף הנדרש להכרזות אדם זר כפעיל טרור. מוצע לקבוע כי על השר להשתכנע כי מדובר ב"פעיל טרור" כהגדרתו בסעיף 2א, שם מוגדר המונח "פעיל טרור" – כאחד מאלה: (1) אדם הנוטל חלק בביצוע מעשה טרור או המסייע או המשרדל לביצוע מעשה טרור; (2) אדם הנוטל חלק פעיל בארגון מוכרז; (3) אדם הנוטל חלק באופן שיטתי ומתמשך במימון פעילות של ארגון טרור מוכרז או בהעמדת אמצעים לארגון טרור מוכרז, גם אם אינו חבר בו. כמו כן, מוצע לקבוע כי על השר להשתכנע כי יש לאותו אדם זיקה לישראל.

יוער כי לצורך הכרזה על אדם זר כפעיל טרור לפי החוק כיום, הבדיקה היחידה שנדרשת היא אם קיימת מניעה לאימוץ ההכרזה בשל היותו אזרח ישראלי או תושב ישראל, כלומר בשל כך שאינו "זר" כהגדרתו בסעיף 10 לחוק. לפי התיקון המוצע, המאפשר כאמור הכרזה עצמאית ובבלתי תלויה בהכרזה קודמת שנעשתה מחוץ לישראל, שר הביטחון יידרש להשתכנע כי מתקיים אחד משלושת התנאים בהגדרה "פעיל טרור" שבסעיף 2א, וכן כי יש לו זיקה לישראל.

לעניין התנאי הראשון בהגדרה, שבו מדובר באדם המשתתף, מסייע או משרדל לביצוע מעשה טרור, תידרש עמידה של הפעילויות הנדונות בהגדרה "מעשה טרור", כלומר שמתקיימים לגביהן, באופן כללי, שלושה תנאים: האחד – הם נעשו מתוך מניע מדיני, דתי, לאומני או אידיאולוגי; השני – הם נעשו במטרה לעורר פחד או בהלה בציבור או במטרה להגיע ממשלה או רשות שלטונית אחרת או ארגון ציבורי בין-לאומי לעשות מעשה או להימנע מעשייתו, והשלישי – במעשה שנעשה או שאימץ בעשייתו היה משום פגיעה חמורה בחיי אדם, ברכוש, בקודש דת או בתשתיות, כמפורט בהגדרה, או סיכון ממשי לפגיעה כאמור.

(3) בסעיף קטן (ה), אחרי "ארגון טרור" יבוא "או על פעיל טרור".

- תיקון סעיף 5 6. בסעיף 5 לחוק –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאי ארגון הטרור שאליו" יבוא "רשאים פעיל הטרור או ארגון הטרור שאליהם" ובמקום "טענותיו" יבוא "טענותיהם";
- (2) בסעיף קטן (ה), בפסקה (2), במקום "ולא יאוחר מתום ארבעה חודשים מיום שהבקשה הועברה אליה" יבוא "ולא יאוחר מתום חודשיים מיום שהבקשה בנוגע לפעיל הטרור הועברה אליה או מתום ארבעה חודשים מיום שהבקשה בנוגע לארגון הטרור הועברה אליה, לפי העניין" ובמקום "התקופה האמורה" יבוא "התקופות האמורות".
- תיקון סעיף 6 7. בסעיף 6 לחוק, בסעיף קטן (א), אחרי "ארגון טרור" יבוא "או שאדם זר הוא פעיל טרור", אחרי "להכריז על הארגון" יבוא "או על האדם" ואחרי "האמור בסעיף 3(א)" יבוא "או באותו אדם האמור בסעיף 3(א1), לפי העניין".
- תיקון סעיף 7 8. בסעיף 7 לחוק –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "ארגון טרור" יבוא "ועל אדם זר כפעיל טרור";
- (2) בסעיף קטן (א), בפסקה (2), במקום "הארגון שינה באופן מהותי את דרכיו" יבוא "הארגון או האדם, לפי העניין, שינו באופן מהותי את דרכיהם" ובמקום "שלא ישוב" יבוא "שלא ישובו";
- (3) בסעיף קטן (ב), במקום "ארגון הטרור שהוכרז עליו" יבוא "ארגון הטרור או פעיל הטרור שהוכרז עליהם";
- (4) בסעיף קטן (ה), במקום "כי הארגון שב" יבוא "כי הארגון או האדם שבו";
- (5) בסעיף קטן (ז), אחרי "על ארגון טרור" יבוא "או על פעיל טרור".
- תיקון סעיף 8 9. בסעיף 8 לחוק, אחרי "על ארגון הטרור" יבוא "או על פעיל הטרור".
- החלפת סעיף 10 10. במקום סעיף 10 לחוק יבוא:
- "הגדרות – 10. בסימן זה, "זר", "מעשה טרור", "פעיל טרור" ו"תושב ישראל" – סימן ב'10 כהגדרתם בסעיף 2א."

ד ב ר י ה ס ב ר

הנקוב למסירת המלצת הוועדה המייעצת לעניין הכרזה קבועה על ארגון טרור, לחודשיים כשמדובר בשימוע של פעיל טרור.

סעיף 10 לנוכח העברת ההגדרות הכלולות בסעיף 10 לחוק לסעיף 2א כנוסחו המוצע, בשל השימוש בהן הן בסימן א' והן בסימן ב' בפרק ב' לחוק, מוצע להחליף את סעיף 10 לחוק בסעיף המגדיר את המונחים האלה בדרך של הפניה לסעיף 2א האמור.

וזה נוסחו של סעיף 10 שמוצע להחליפו:

"10. הגדרות – סימן ב'

בסימן זה –

"זר", כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לגבי יחיד – מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל;

לפי סעיף 6. סעיפים 7 ו-8 עניינם, בהתאמה, ביטול הכרזה על ארגון טרור, וזכות עיון לשם שימוע או לשם בקשה לביטול הכרזה. מוצע לתקן את סעיפים 4 עד 8 לחוק ולהתאים אותם ואת כותרות השוליים, במידת הצורך, לסמכות שר הביטחון להכריז על אדם זר כפעיל טרור, כך שמרבית ההוראות הנוגעות להכרזה הזמנית ולביטולה יחולו גם לגבי הכרזה על פעיל טרור.

בהקשר זה יצוין כי סעיף 4(ד) מורה על מסירת הודעה על הכרזה זמנית לארגון הפועל בישראל, אם ניתן לאתריו בשקידה סבירה, בהקדם האפשרי לא מוצע להחיל הוראה זו בעניין של הכרזה על אדם זר כפעיל טרור, משום שמדובר באדם זר שאינו נמצא בישראל. זאת בדומה לכך שבסעיף 3(ג) כאמור לעיל לא מוצע להחיל את ההוראה בדבר מתן התראה לארגון, מאותו טעם. עם זאת, ולנוכח ההשלכות הנובעות מההכרזה, מוצע לקצר את פרק הזמן להמלצת הוועדה המייעצת לשר הביטחון אם פעיל הטרור הגיש את טענותיו לעניין ההכרזה, מפרק זמן של ארבעה חודשים,

11.	בסעיף 17 לחוק, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:	תיקון סעיף 17
	"(ג) הכרזה על פעיל טרור לפי פרק זה תעמוד בתוקפה לגבי אותו פעיל טרור, גם אם שמו, כינויו או פרטי הזיהוי שלו שונו לאחר ההכרזה."	
12.	בסעיף 18 לחוק, בסעיף קטן (א), אחרי "וכן הודעה על" יבוא "הכרזה זמנית לפי סעיף 4 או".	תיקון סעיף 18
13.	בסעיף 32 לחוק, בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף 10" יבוא "בסעיף 2א" ובמקום "סעיף 11" יבוא "סעיפים 3 או 11".	תיקון סעיף 32
14.	בסעיף 56(ב) לחוק, בפסקה (1), אחרי "לפי סעיפים" יבוא "3".	תיקון סעיף 56
15.	בסעיף 95 לחוק, בסעיף קטן (א), במקום "לפי סעיף 11" יבוא "לפי סעיפים 3 או 11".	תיקון סעיף 95

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 12 סעיף 18 לחוק קובע חובת פרסום באתר האינטרנט של משרד הביטחון, של הודעה על צו בעניין הכרזה של שר הביטחון, ועדת השרים או הממשלה לפי החוק או בעניין ביטול הכרזה כאמור או אימוץ זמני של הכרזה לפי סעיף 11(א)(3) לחוק, מוצע להרחיב את חובת הפרסום גם לעניין הכרזה זמנית לפי סעיף 4 לחוק כנוסחו המוצע.

סעיף 13 מוצע תיקון טכני לסעיף 32 לחוק, המתאים את ההפניה להגדרה "פעיל טרור" שהייתה קבועה בסעיף 10 לחוק ובעקבות התיקון המוצע הועברה לסעיף 2א, וכן הוספה של הכרזה על פעיל טרור לפי סעיף 3, הרלוונטית לחוקת המודעות שבעבירות פעולה ברכוש טרור, הקבועה בסעיף 32 לחוק.

סעיף 14 סעיף 56 עניינו צו תפיסה מינהלי. הסעיף מסמך את שר הביטחון לתפוס רכוש לפי הוראות הסעיף, ובכלל זה בפסקה (ב)(1) – תפיסה זמנית של רכוש של ארגון טרור או פעיל טרור שהוכרז לפי סעיפים 4, 6 או 11. מוצע להרחיב הוראה זו גם לעניין צו תפיסה זמני של רכושו של אדם זר שהוכרז כפעיל טרור לפי סעיף 3.

סעיף 15 סעיף 95 לחוק קובע כי הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר הביטחון לעניין הוצאת צווים לשם אכיפת חוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות להם גם לצורך אכיפת הוראות חוק המאבק בטרור, ומסמך אותם לקבוע בצו, בתנאים המפורטים בסעיף, הוראות לתאגיד בנקאי בדבר בדיקת פרטי זיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור מוכרזים ופעילי טרור. מוצע לתקן את ההפניה בסעיף 95 שעניינה הכרזה על פעילי טרור לפי סעיף 11 לחוק, ולהוסיף גם פעיל טרור שהוכרז על ידי שר הביטחון לפי סעיף 3.

(2) לגבי חבר בני אדם – מי שמרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתקיימים בו גם שניים אלה: הוא אינו רשום בישראל והשליטה בו אינה בידי תושב ישראל; לעניין הגדרה זו, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"תושב ישראל" – לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, ושאלו מקום מגוריו היה בישראל הוא היה בגדר תושב ישראלי;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בסעיף 2 וכן מעשה טרור מחוץ לישראל, שדיני העונשין של מדינת ישראל אינם חלים לגביו, ובלבד שהמעשה מהווה עבירה הן לפי דיני מדינת ישראל והן לפי דיני המקום שבו נעשה המעשה, או דיניה של המדינה שכלפיה, כלפי תושביה או כלפי אזרחיה כוון המעשה;

"פעיל טרור" – אחד מאלה:

- (1) אדם הנוטל חלק בביצוע מעשה טרור או המסייע או המשרד לביצוע מעשה טרור;
- (2) אדם הנוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז.

סעיף 11 כדי למנוע התחמקות של פעילי טרור מהשלכות ההכרזה באמצעות שינוי שם, כינוי או פרטי זיהוי, מוצע לתקן את סעיף 17 לחוק ולהוסיף לו את סעיף קטן (ג) המבהיר כי לא יהיה בשינוי פרטי הזיהוי כדי לאיין את ההכרזה. זאת, בדומה לקבוע בסעיף 17(ב) לגבי ארגון טרור, אשר מורה כי הכרזה על ארגון טרור לפי פרק ב' תעמוד בתוקפה לגבי אותו ארגון, גם אם כינויו, סמליו או מבנהו שונו לאחר ההכרזה.

